



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 19 décembre 1986

129^e année

N° 75

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de la justice

Fin de détachement d'un magistrat (rectificatif) 1546

Ministère des affaires étrangères

Décret n° 86-1272 du 8 décembre 1986, portant publication de la convention consulaire conclue à Tunis le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République populaire de Pologne 1546

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Tableau parcellaire 1554

Ministère du transport

Tableau parcellaire 1554

Ministère des communications

Décret n° 86-1273 du 8 décembre 1986, complétant le décret n° 86-100 du 16 janvier 1986 portant modification des tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur 1555

Arrêté du ministre des communications du 13 décembre 1986, portant report des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration (section I : télédiffusion) 1555

Ministère de l'information

Arrêté du ministre de l'information du 13 décembre 1986, portant délégation de signature 1555

Arrêté du ministre de l'information du 13 décembre 1986, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de premier secrétaire de réalisation à la R.T.T. 1556

avis et communications

Ministère de la justice

Avis n° 86-3 (Gafsa) portant refonte des titres fonciers 1556

Ministère du plan et des finances

Tirage de la 5^{ème} tranche de la loterie nationale 1986 1563

Banque centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie 1564

décrets, arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

RECTIFICATIF AU J.O.R.T. N° 44 DES 8 ET 12 AOUT 1986

Décret n° 86-720 du 28 juillet 1986, tendant à mettre fin au détachement de Monsieur Ridha Ben Ameur Ben Amor juge au tribunal de première instance de Tunis détaché auprès du ministère de la famille et de la protection de la femme.

L'article premier du décret sus-visé est modifié et remplacé comme suit :

Art. 1 — Il est mis fin au détachement de Monsieur Ridha Ben Ameur Ben Amor, juge au tribunal de première instance de Tunis, détaché auprès du ministère de la famille et de la protection de la femme, il sera intégré dans son cadre d'origine au ministère de la justice à compter du 1er juillet 1986.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CONVENTION

Décret n° 86-1272 du 8 décembre 1986, portant publication de la convention consulaire conclue à Tunis le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République populaire de Pologne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 86-12 du 15 février 1986, portant ratification de la convention consulaire conclue à Tunis le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République Populaire de Pologne;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Décrétons;

Art. 1 — La convention consulaire conclue à Tunis le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République populaire de Pologne et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu à varsovie le 25 septembre 1986, sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne*;

Art. 2 — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 décembre 1986

P/le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR

CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

Le Président de la République tunisienne
et
Le conseil de l'Etat de la République populaire de Pologne;

Désireux de développer les rapports d'amitié et de coopération existant entre la Tunisie et la Pologne et de régler dans cet esprit,

leurs relations consulaires en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs;

Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention;

Ont résolu de conclure à cet effet une convention consulaire et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

— le Président de la République tunisienne

Monsieur Mahmoud Mestiri secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

— le conseil de l'Etat de la République populaire de Pologne :

Monsieur Ernest Kucza sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

TITRE I

Définitions

Art. 1 — Au sens de la présente convention :

1) L'expression «Etat d'envoi» désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;

2) L'expression «Etat de résidence» désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;

3) Le terme «ressortissants» désigne les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de l'Etat d'envoi;

4) L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat;

5) L'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire dans l'Etat de résidence dans les limites duquel un fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;

6) L'expression «Chef de poste consulaire» s'entend de la personne chargée de diriger le poste consulaire;

7) L'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée par l'Etat d'envoi d'exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence en qualité de consul général, de consul, de vice-consul ou d'attaché consulaire;

8) L'expression «employé consulaire» s'entend de toute personne employé dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

9) L'expression «membre du personnel de service» s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

10) L'expression «membre du poste consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

11) L'expression «membre du personnel privé» s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

12) L'expression «membre de la famille» comprend le membre du poste consulaire, ses enfants et ses parents, ainsi que les enfants et les parents du conjoint, à condition que ceux-ci fassent partie de son ménage et restent à la charge du membre du poste consulaire;

13) L'expression «locaux consulaires» désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, lorsqu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, ainsi que de la résidence du chef de poste consulaire;

14) L'expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magné-

tiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;

15) L'expression «navire de l'Etat d'envoi» désigne toute unité flottante autorisée à battre pavillon de l'Etat d'envoi et immatriculée dans cet Etat, à l'exception des navires de guerre;

16) L'expression «aéronef de l'Etat d'envoi» désigne toute unité aérienne immatriculée dans l'Etat d'envoi et autorisée à utiliser l'insigne indiquant son appartenance à cet Etat, à l'exception des avions de guerre.

TITRE II

L'établissement des postes consulaires et nominations des fonctionnaires et des employés consulaires

Art. 2 — 1. Chaque partie contractante a le droit d'établir et de maintenir des postes consulaires sur le territoire de l'autre partie avec le consentement de celle-ci.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. Il en est de même en cas de modification du siège, de la classe et de la circonscription consulaire.

3. L'Etat d'envoi et l'Etat de résidence conviennent d'un commun accord des effectifs du personnel du poste consulaire.

Art. 3 — 1. L'Etat d'envoi informe l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire. S'il s'agit du chef de poste consulaire, l'Etat d'envoi est tenu de communiquer à l'Etat de résidence, sa lettre de provision, de commission ou acte similaire indiquant notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

2. Selon les règles et formalités en vigueur sur son territoire, l'Etat de résidence délivre, aussitôt que possible et sans frais, un exequatur ou toute autre autorisation indiquant notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

3. En attendant l'obtention de l'exequatur ou toute autre autorisation, le chef du poste consulaire, est admis à l'exercice de ses fonctions et à bénéficier des dispositions de la présente convention. L'Etat de résidence peut consentir à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à cet exercice et à ce bénéfice.

4. En cas de refus ou de retrait de l'exequatur ou de toute autre autorisation, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'en communiquer les raisons à l'Etat d'envoi. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

Art. 4 — Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire, il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.

Art. 5 — L'Etat de résidence doit être informé, par la voie diplomatique, de l'affectation de tout employé consulaire ou de tout membre du personnel de service à un poste consulaire et tenu au courant de son adresse privée dans l'Etat de résidence.

L'Etat de résidence peut au moment de la notification ou ultérieurement refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité d'employé consulaire ou de membre du personnel de service. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

Art. 6 — L'Etat d'envoi peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel diplomatique pour exercer au sein de la mission diplomatique des fonctions consulaires. Une telle désignation est notifiée au ministère des affaires étrangères de l'état de résidence.

Art. 7 — I. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner un membre de son personnel diplomatique ou consulaire dans l'Etat de résidence pour diriger temporairement le poste consulaire. Le nom de cette personne sera notifié à l'avance au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence. Les dispositions de la présente convention sont applicables au gérant intérimaire du poste consulaire, qui jouit des mêmes facilités, privilèges et immunités que le chef de poste consulaire.

2. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe I, il continue à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques.

Art. 8 — Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce ministère :

a) l'arrivée des membres du poste consulaire après leur nomination au poste consulaire, tout changement de leur statut pouvant se produire au cours de leur service au poste consulaire, ainsi que leur départ définitif de l'Etat de résidence ou la fin de leurs fonctions au poste consulaire;

b) l'arrivée dans l'Etat de résidence et le départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d'un fonctionnaire consulaire pour autant qu'ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas échéant, le fait qu'une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte;

c) l'arrivée dans l'Etat de résidence et le départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n'étant par ressortissant de cet Etat et étant au service exclusif d'un fonctionnaire consulaire et, le cas échéant, le fait qu'ils entrent à son service ou le quittent;

d) l'engagement et la fin des fonctions dans un poste consulaire des employés consulaires et des membres du personnel de service recrutés dans l'Etat de résidence.

Art. 9 — I. Les services compétents de l'Etat de résidence délivrent gratuitement à tout fonctionnaire consulaire un document attestant son identité et portant la mention des fonctions qu'il exerce.

2. Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux employés consulaires et aux membres du personnel privé, à condition que ces personnes ne soient ni ressortissantes de l'Etat de résidence ni résidentes dans cet Etat.

3. Les dispositions des paragraphes I et 2 sont applicables aux membres des familles.

TITRE III

Facilités, privilèges et immunités

Art. 10 — I. L'Etat de résidence accordera au poste consulaire toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions consulaires et prendra les mesures nécessaires afin que les membres du poste consulaire puissent exercer leurs activités officielles et bénéficier des privilèges et immunités prévus par la présente convention.

2. L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Art. 11 — I. L'Etat d'envoi peut, dans le cadre de la législation de l'Etat de résidence :

a) acquérir en propriété ou en jouissance, posséder, détenir ou occuper des terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances nécessaires à l'établissement ou au maintien d'un poste consulaire ou à la résidence des membres d'un poste consulaire ;

b) construire, aux mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu'il a acquis, possédés ou occupés.

c) aliéner les droits ou les biens visés par les alinéas a et b du présent paragraphe.

2. L'Etat d'envoi peut demander l'aide de l'Etat de résidence pour l'acquisition en propriété ou en jouissance, la possession, l'occupation, la construction ou l'aménagement de terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances aux fins visées au paragraphe I.

3. Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction, l'urbanisme et la protection des monuments applicable dans la zone ou les immeubles sont situés.

Art. 12 — I. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur les bâtiments du poste consulaire, la résidence du chef de poste et sur ses moyens de transport lorsqu'il les utilise dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2. Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi, avec désignation du poste consulaire dans les langues officielles de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste.

Art. 13 — Les locaux consulaires, la résidence de chef de poste consulaire, leur ameublement, les biens du poste consulaire ainsi que les moyens de transports ne peuvent faire l'objet d'aucune réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes les mesures appropriées devront être prises afin d'éviter tout obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité effective et adéquate devra être payée sans délai à l'Etat d'envoi à la fin de la procédure d'expropriation.

Art. 14 — I. les locaux consulaires et les logements des membres du poste consulaire dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.

2. L'exemption fiscale prévue en paragraphe I ne s'applique pas aux impôts et taxes qui, d'après les lois et les règlements de l'Etat de résidence, sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux moyens de transport qui sont la propriété de l'Etat d'envoi et qui sont utilisés exclusivement pour les besoins du poste consulaire.

Art. 15 — Les locaux consulaires sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

Art. 16 — Les archives consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 17 — Les membres du poste consulaire sont exemptés de toutes obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers, de permis de séjour et de permis de travail ainsi que de toutes autres formalités concernant les étrangers.

Art. 18 — I. Les membres du poste consulaire, sont en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.

2. L'exemption prévue au paragraphe I s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) qu'ils ne soient ni ressortissants ni résidents permanents de l'Etat de résidence, et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 n'exclut par la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.

Art. 19 — Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, tout membre du poste consulaire est autorisé à circuler librement dans l'Etat de résidence pour l'exercice de ses fonctions.

Art. 20 — I. L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire, ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Art. 21 — I. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe I et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes

Art. 22 — I. Les membres du poste consulaires sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;

c) des droits de succession et de mutation perçue par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24.

d) des impôts et taxes sur toutes sortes de revenus privés, qui ont leur source dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et timbre, sous réserve des dispositions de l'article 14.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Art. 23 — 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et la sortie et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire,

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire

2. Le terme «objet» comprend également les moyens de transport.

3. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

4. Les bagages personnels accompagnants les fonctionnaires consulaires sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à cette visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Art. 24 — En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.

b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux, ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Art. 25 — I. Les fonctionnaires consulaires ne sont pas justiciables en matière pénale, civile et administrative des tribunaux de l'Etat de résidence. Ils bénéficient de l'inviolabilité personnelle et de ce fait ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle.

2. Les employés consulaires ne sont pas justiciables en matière pénale, civile et administrative des tribunaux de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle sauf en cas d'infraction grave punissable en vertu de la législation de l'Etat de résidence d'une peine privative de liberté d'un minimum de cinq ans ou d'une peine plus grave et à la suite de l'exécution d'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée pour ces catégories d'infractions.

3. En cas d'arrestation, de détention d'un employé consulaire, ou de la limitation de sa liberté personnelle ou de poursuite pénale engagée contre lui, les autorités compétentes de l'Etat de résidence sont tenues d'en informer au plus tôt le chef de poste consulaire.

4. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un employé consulaire, elle sera conduite avec le respect qui lui est dû et de manière à gêner le moins possible l'exercice de ses fonctions officielles.

Art. 26 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) résultant de la conclusion par un membre du poste consulaire d'un contrat qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi;

b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef;

c) concernant des successions dans lesquelles le membre du poste consulaire agit comme héritier, légataire, exécuteur du testament, administrateur ou curateur de la succession, en qualité d'une personne privée et non en qualité de représentant de l'Etat d'envoi.

Art. 27 — 1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions, elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

Art. 28 — 1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.

2. La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 25 engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 29 — L'Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 30 — Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation.

Art. 31 — Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, navire ou aéronef.

Art. 32 — Les membres du poste consulaire, qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou qui ont leur résidence permanente dans cet Etat, ne bénéficient pas des privilèges et immunités définis par la présente convention, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 de l'article 27.

Art. 33 — Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire bénéficient respectivement des privilèges et immunités définis par la présente convention à condition qu'ils ne soient pas des ressortissants de l'Etat de résidence, n'aient pas leur résidence permanente dans cet Etat et n'exercent dans l'Etat de résidence aucune occupation privée de caractère lucratif.

Art. 34 — 1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente convention, dès son entrée en fonction.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient de privilèges et immunités prévus dans la présente convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1, ou celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence, ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes; au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

TITRE IV

Fonctions consulaires

Art. 35 — Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

a) protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement de relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes.

b) s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

Art. 36 — 1. Les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions dans leur circonscription consulaire. Toutefois, ils peuvent exercer leur fonctions en dehors de cette circonscription avec le consentement de l'Etat de résidence.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser aux :

a) autorités locales compétentes de la circonscription consulaire;

b) autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence, dans la mesure où la permettent les lois, règlements et coutumes de cet Etat, ainsi que les accords internationaux dans ce domaine.

Art. 37 — 1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi devant les juridictions et autres autorités de l'Etat de résidence, dans les cas où ces personnes, en raison de leur absence ou pour toute autre raison, ne peuvent assurer la défense en temps utile de leurs droits et intérêts.

2. La représentation, visée au paragraphe 1 cesse au moment où la personne représentée désigne son mandataire ou assure elle-même la défense de ses droits et intérêts.

Art. 38 — Les fonctionnaires consulaires ont le droit :

a) de procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat.

b) de publier par voie de presse des avis relatifs aux formalités consulaires, à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national.

c) de délivrer, renouveler ou modifier des passeports ou autres titres de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que de délivrer des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi.

d) de transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de manière compatible avec les lois et les règlements de l'Etat de résidence.

e) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats.

f) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi.

g) de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens

immeubles situés dans l'Etat de résidence, ainsi que les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;

h) de recevoir en dépôts, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;

i) de recevoir toute déclaration d'émancipation ou relative à l'adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun, des deux Etats, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables.

2. Les dispositions du paragraphe 1 n'exemptent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi des obligations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

3. Les documents énumérés au paragraphe 1 dressés, légalisés ou certifiés conformes par les fonctionnaires du poste consulaire sont considérés comme documents officiels, (documents légalisés ou certifiés conformes) et possèdent la même force probante et produisent les mêmes effets que les documents légalisés ou certifiés conformes par les autorités compétentes de l'Etat de résidence à condition toutefois que les lois et règlements de cet Etat ne s'y opposent pas.

Art. 39 — 1. Le chef de poste consulaire a le droit de célébrer les mariages à condition que les deux époux soient ressortissants de l'Etat d'envoi. Le poste consulaire informe les autorités compétentes de l'Etat de résidence des mariages contractés si la législation de celui-ci l'exige.

2. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent sans délai le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi de la conclusion d'un mariage par un ressortissant de l'Etat d'envoi et transmettent d'office au fonctionnaire consulaire une copie gratuite de l'acte de mariage.

3. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de tenir le registre des naissances, mariages et décès des ressortissants de l'Etat d'envoi et de délivrer les documents appropriés ainsi que, conformément à la législation de cet Etat, de transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux. Toutefois, cette disposition ne dispense pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'enregistrement des mariages et décès.

4. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence transmettent sans délai, à des fins officielles, au poste consulaire, sur la demande de celui-ci les copies et extraits gratuits des documents d'état civil concernant les ressortissants de l'Etat d'envoi.

Art. 40 — 1. Les fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi sont informés par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre de leurs ressortissants ainsi que de la qualification de faits qui l'ont motivée sans délais et au plus tard, le quatrième jour à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans délai par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2. Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui, sauf refus exprès de la part de celui-ci constaté devant le fonctionnaire consulaire. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés au fonctionnaire consulaire au plus tard au sixième

jour à partir du jour où le ressortissant a été arrêté détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

3. Les droits visés au paragraphe 2 doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Art. 41 — Les fonctionnaires consulaires ont le droit de communiquer avec tout ressortissant de l'Etat d'envoi, lui prêter assistance et conseil et, en cas de besoin, lui assurer une assistance juridique. L'Etat de résidence ne limitera aucunement les possibilités de communication des ressortissants de l'Etat d'envoi avec le poste consulaire ni l'accès à ce poste.

Art. 42 — Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informeront sans délai le fonctionnaire consulaire de tous les accidents à la suite desquels des ressortissants de l'Etat d'envoi auront trouvé la mort ou auront été grièvement blessés.

Art. 43 — 1. Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient de décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans délai le poste consulaire et lui transmet gratuitement une copie de l'acte de décès.

2. Lorsque le fonctionnaire consulaire, informé du décès de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

3. Le fonctionnaire consulaire a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence et de prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué à l'exécution des dites mesures.

4. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ou représenté, le fonctionnaire consulaire est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister aux opérations d'apposition et de levée des scellés ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire de bien successoraux.

5. Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition :

a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;

b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou des produits de leurs ventes;

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

6. Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi, ne résidant pas dans l'Etat de résidence, venait à décéder au cours de son voyage dans cet Etat, les effets du défunt seront conservés et ensuite remis par les autorités compétentes de l'Etat de résidence sans procédure spéciale au fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi. Le fonctionnaire consulaire remboursera les dettes contractées préalablement par le défunt au cours de son séjour dans l'Etat de résidence jusqu'à concurrence de la valeur des effets remis.

Art. 44 — 1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prêter toute sorte d'assistance aux navires de l'Etat d'envoi ainsi qu'aux équipages de ces navires pendant leur séjour dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence, y compris les ports, dès que ces navires ont été admis à la libre pratique. Ils

peuvent bénéficier du droit de contrôle et d'inspection des navires de cet Etat et de leurs équipages. Dans ce but, ils peuvent également visiter les navires de l'Etat d'envoi et recevoir les capitaines et les équipages de ces navires.

2. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence respectent toutes les mesures prises par les fonctionnaires consulaires conformément aux lois et règlements de l'Etat d'envoi à l'égard des navires de cet Etat et de leurs équipages. Pendant l'exercice de telles fonctions les fonctionnaires consulaires peuvent demander l'aide des autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Art. 45 — En ce qui concerne les navires de l'Etat d'envoi les fonctionnaires consulaires ont le droit :

a) d'interroger le capitaine des navires ou tout autre membre de l'équipage, de recevoir et viser les documents du navire, de recevoir les déclarations relatives au navire, à la cargaison et au voyage ainsi que de délivrer les documents indispensables pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie du navire;

b) d'intervenir en vue de régler ou de faciliter le règlement selon la législation de l'Etat d'envoi de toutes sortes de différends entre le capitaine et les autres membres de l'équipage, y compris les différends relatifs aux contrats d'engagement et aux conditions de travail;

c) de prendre les mesures relatives à l'enrôlement ou au licenciement du capitaine et des autres membres de l'équipage;

d) de prendre les mesures indispensables afin d'assurer l'hospitalisation et le rapatriement du capitaine ou de tout autre membre de l'équipage;

e) de recevoir, dresser ou signer toutes sortes de certificats et autres documents concernant la nationalité, la propriété et autres droits réels ainsi que l'état et l'exploitation du navire ;

f) de prêter aide et assistance au capitaine du navire ou à tout autre membre de l'équipage dans leurs rapports avec les tribunaux et autres autorités de l'Etat de résidence et, à cet effet, leur assure l'assistance judiciaire et celle d'un interprète ou de toute autre personne ;

g) de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la discipline et l'ordre à bord du navire ;

h) d'assurer l'application des lois et règlements de l'Etat d'envoi en matière maritime sur un navire de cet Etat.

Art. 46 — 1. Les tribunaux et autres autorités compétentes en matière pénale de l'Etat de résidence ne peuvent exercer leur juridiction s'il s'agit d'infractions commises à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, que dans les cas suivants :

a) les infractions commises soit par ou contre un ressortissant de l'Etat de résidence, soit par ou contre toute personne autre qu'un membre de l'équipage;

b) les infractions troublant la tranquillité ou la sécurité du port ou de la mer territoriale ou des eaux intérieures de l'Etat de résidence;

c) les infractions aux lois et règlements de l'Etat de résidence concernant la santé publique, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'entrée et le séjour des étrangers, les prescriptions douanières, la pollution de la mer et tout trafic illicite;

d) les infractions punissables aux termes de la législation de l'Etat de résidence d'une peine privative de liberté dont le minimum est de cinq ans ou d'une peine plus grave.

2. Dans les autres cas, les autorités visées ci-dessus ne peuvent agir qu'à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire.

Art. 47 — 1. Au cas où un tribunal ou toute autre autorité de l'Etat de résidence a l'intention d'arrêter ou de détenir le capitaine, tout autre membre de l'équipage se trouvant à bord du navire de l'Etat d'envoi ou l'un des passagers de ce navire, ou toute autre personne qui n'est pas ressortissante de l'Etat de résidence, ou de saisir un bien se trouvant à bord, ou d'engager à

bord une enquête officielle, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent en aviser au préalable le fonctionnaire consulaire afin qu'il puisse assister à l'exécution de telles mesures. Si, en raison de l'urgence de l'affaire il n'a pas été possible d'aviser le fonctionnaire de l'exécution des mesures, les autorités de l'Etat de résidence informent sans délai et d'une manière complète le fonctionnaire consulaire des mesures qu'elles ont prises. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence faciliteront au fonctionnaire consulaire la visite à la personne arrêtée ou détenue ainsi que la communication avec cette personne et la prise de mesure appropriées visant à protéger les intérêts de la personne ou du navire intéressé.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un contrôle usuel, effectué par les autorités de l'Etat de résidence en matière de passeports, douane, santé publique, pollution de la mer et sauvegarde de la vie humaine en mer ou toute autre démarche entreprise à la requête du fonctionnaire consulaire ou avec le consentement du commandant du navire.

Art. 48 — Au cas où un membre de l'équipage, n'étant par ressortissant de l'Etat de résidence, quitte dans cet Etat, sans l'autorisation du commandant, le navire de l'Etat d'envoi, les autorités compétentes de l'Etat de résidence, sur requête du fonctionnaire consulaire, prêteront leur aide pour la recherche de cette personne.

Art. 49 — Les fonctionnaires consulaires ont le droit de monter à bord de tout navire se rendant aux ports de l'Etat d'envoi en vue d'obtenir les informations leur permettant de délivrer et de signer les documents exigés en vertu des lois et règlements de l'Etat d'envoi pour l'entrée du navire dans les ports de cet Etat, ainsi que pour transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'envoi des informations que ces autorités réclament.

Art. 50 — 1. Si un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, est endommagé, échoué, ou rejeté sur le rivage ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence, y compris les ports, les autorités compétentes de cet Etat en informeront sans délai le poste consulaire de l'Etat d'envoi.

2. Dans les cas énumérés au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'Etat de résidence prennent, conformément à la législation de l'Etat de résidence, les mesures nécessaires afin d'organiser le sauvetage et la protection du navire, des passagers, de l'équipage, de l'équipement du navire, de la cargaison, des provisions, et des objets se trouvant à bord et également afin d'éviter et de réprimer toute atteinte à la propriété et tout désordre à bord. Ces mesures seront prises également en ce qui concerne des objets faisant partie du navire ou de sa cargaison et jetés hors bord. Les autorités de l'Etat de résidence informeront le poste consulaire des mesures prises. Ces autorités accorderont leur aide aux fonctionnaires consulaires afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures faisant suite à l'avarie, l'échouement ou le naufrage. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de demander aux autorités de l'Etat de résidence qu'elles prennent et exécutent les mesures nécessaires pour le sauvetage et la protection du navire, de son équipage et des passagers.

3. Lorsqu'un navire naufragé de l'Etat d'envoi, son équipement sa cargaison, ses provisions ou d'autres objets qui étaient à bord sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans le port de cet Etat, et que ni le capitaine du navire, ni son mandataire, ni l'agent maritime, ni les représentants des assurances ne sont présents et ne peuvent prendre les dispositions ayant pour but leur conservation ou administration, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à prendre, en tant que représentants du propriétaire, les dispositions que le propriétaire aurait pu prendre aux mêmes fins s'il avait été présent.

4. Les fonctionnaires consulaires peuvent également prendre les mesures visées au paragraphe 3, au sujet de tout objet appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi et provenant du bord de la cargaison d'un navire, quelle que soit sa nationalité, amené dans un port ou trouvé sur le rivage ou à proximité du rivage ou sur le

navire avarié, échoué ou naufragé. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent en informer sans retard le poste consulaire.

5. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de participer à l'enquête menée pour déterminer les causes de l'avarie, de l'échouement ou du naufrage, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

6. Suite à la demande du fonctionnaire consulaire, les autorités compétentes de l'Etat de résidence accordent leur aide indispensable afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires faisant suite à l'avarie du navire.

7. Les taxes douanières ou autres droits similaires ne seront pas appliqués sur le territoire de l'Etat de résidence au navire avarié, sa cargaison ou ses provisions, à condition qu'elles ne soient pas utilisées ou consommées dans cet Etat.

Art. 51 — Si un membre de l'équipage d'un navire de l'Etat d'envoi meurt ou disparaît dans l'Etat de résidence à bord du navire ou sur terre, le capitaine ou son remplaçant ainsi que le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi sont les seuls habilités à faire l'inventaire des biens successoraux et des objets précieux laissés par le défunt, ou le disparu et à effectuer les autres démarches nécessaires pour la conservation des biens et pour les transmettre en vue de liquider la succession. Toutefois, si le défunt ou le disparu est ressortissant de l'Etat de résidence, le capitaine ou son remplaçant dresse l'inventaire de la succession au moment de la constatation du décès ou de la disparition. Une copie de cet inventaire est remise aux autorités de l'Etat de résidence, qui sont habilitées à effectuer toutes sortes de démarches indispensables à la conservation des biens et, en cas de besoin, la liquidation de la succession. Ces autorités informeront de leurs démarches le poste consulaire de l'Etat d'envoi.

Art. 52. — Les dispositions des articles 44 et 51 s'appliquent aux aéronefs de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence si les accords internationaux en matière d'aviation auxquels les deux Etats sont parties n'en disposent autrement.

Art. 53. — Le fonctionnaire consulaire peut exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Art. 54. — Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

Art. 55. — L'Etat d'envoi peut après notification à l'Etat de résidence, charger son poste consulaire établi dans cet Etat, d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers.

TITRE V

Dispositions finales

Art. 56. — Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique.

Art. 57. — 1) La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Varsovie.

2) La présente convention est conclue pour une durée illimitée.

3) Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

Fait à Tunis, le 6 mars 1985

En deux exemplaires, en langues arabe et polonaise, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi, les plénipotentaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Pour le Président de la République tunisienne
MAHMOUD MESTIRI
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

Pour le conseil de l'Etat de la République
populaire de Pologne
ERNEST KUCZA
Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles paru au Journal officiel de la République tunisienne n° 63 du 15 septembre 1985 expropriées par le décret n° 85-1035 du 10 septembre 1985. (Application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

N° d'ordre de la parcelle : 12.

N° de la parcelle sur le plan : 57 et 58.

N° du titre foncier : 51054.

Situation de la parcelle : derrière rue du Foie.

Nature de la parcelle : terrain bâti.

Superficie expropriée : 123 m2.

Noms des propriétaires : Malika dite Fatma Bent Abdelkarim Ben Sadok, Abdessattar, Mohamed, Aleya, enfants Hassen Ben El Hadj Mohamed Trabelsi, Abdessalam Ben Hadj Mohamed Ben Hassen Trabelsi, Mohamed Laroussi Ben Mohamed Ben Abdeljelil Ben Brahim Ech-Cherif.

MINISTERE DU TRANSPORT

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles expropriées par décret n° 80-1279 du 30 septembre 1980 publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 60 du 17 octobre 1980 (en application de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

N° d'ordre de la parcelle	N° de la parcelle sur le plan	Titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée en M2	Propriétaires
36	5	50232	Tunis avenue Jean-Jaurès	Terrain bâti	249	Zeitoun Joseph, Zeitoun Taita Francine, Sarfati Suzanne veuve Fellous Albert, Fellous Edgar Chalom, Fellous Moïse, Fellous Yvan Joseph, Fellous Micheline Ana épouse Busmuth Yvan
37	6	19206	Tunis avenue Jean-Jaurès	Terrain bâti	342,5	Société civile particulière « Messaoud III »

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

TARIFS POSTAUX

Décret n° 86-1273 du 8 décembre 1986, complétant le décret n° 86-100 du 16 janvier 1986, portant modification des tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi des finances pour la gestion 1986 ;

Vu le décret n° 86-100 du 16 janvier 1986, portant modification des tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur ;

Vu le décret n° 85-1337 du 23 octobre 1985, portant nomination du ministre des communications ;

Sur proposition du ministre des communications ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le titre deux du décret susvisé n° 86-100 du 16 janvier 1986 portant modification des tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur est complété comme suit :

TITRE II

Les services financiers

Chapitre I : Taxes principales

— VI bis — Assignations multiples :

Mandats de secours social d'un montant inférieur à 50 dinars, émis en nombre et accompagnés d'une bande magnétique descriptive.

— Taxe unique par mandat 0,260 D

Art. 2. — Le ministre des communications est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 8 décembre 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

CONCOURS

Arrêté du ministre des communications du 13 décembre 1986, portant report des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration (section I : télédiffusion) ;

Le ministre des communications :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1986, portant ouverture des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration (section I : télédiffusion) ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1986, portant report des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration (section I : télédiffusion) ;

Vu l'avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Arrête :

Art. 1 — La date de déroulement des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de quatre (4) secrétaires d'administration prévue initialement pour le 19 octobre 1986 et reportée pour le 23 novembre 1986 est fixée pour le 25 janvier 1987 et jours suivants.

Art. 2 — La liste d'inscription des candidats aux concours sus-visés sera close le 10 janvier 1987.

Tunis le 13 décembre 1986

Le ministre des communications
BRAHIM KHOUDJA

Vu,
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'INFORMATION

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'Information du 13 décembre 1986, portant délégation de signature.

Le ministre de l'information :

Vu le décret du 25 avril 1957, portant institution d'un monopole de la radiodiffusion sonore et visuelle en Tunisie et création d'un budget annexe de la radiodiffusion télévision tunisienne ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 86-1010 du 24 octobre 1986, portant nomination de Monsieur Abdelmalek Laarif chargé de mission auprès du ministre de l'information pour exercer les fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision tunisienne ;

Vu le décret n° 83-536 du 18 juin 1983, portant nomination de Monsieur Abderrazak Kefi, ministre de l'information ;

Arrête :

Art. 1 — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmalek Laarif, directeur général de la radiodiffusion télévision tunisienne est habilité à signer, par délégation du ministre de l'information tous actes intéressant les services relevant de son autorité à l'exclusion des textes à caractère réglementaires.

Art. 2 — Monsieur Abdelmalek Laarif est autorisé à sous-déléguer sa signature pour des actes déterminée, à des fonctionnaires des catégories A et B placés sous son autorité dans les

conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 — Le présent arrêté prend effet à compter du 24 octobre 1986 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis le 13 décembre 1986

le ministre de l'information
ABDERRAZAK KEFI

Vu,
Le Premier ministre
RACHID SFAR

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'Information du 13 décembre 1986, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de premier secrétaire de réalisation à la radiodiffusion télévision tunisienne

Le ministre de l'information;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-153 du 6 mars 1974 fixant le statut particulier du personnel contractuel de la radiodiffusion télévision tunisienne et notamment son article 152;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier secrétaire de réalisation à la radiodiffusion télévision tunisienne;

Arrête;

Art. 1 — Un examen professionnel pour l'accès au grade de premier secrétaire de réalisation à la radiodiffusion télévision tunisienne aura lieu le 30 décembre 1986 à Tunis conformément aux conditions fixées à l'arrêté sus-visé du 3 octobre 1986

Art. 2 — Le nombre d'emplois offerts est fixé à trois (3).

Art. 3 — La liste d'inscription des candidats sera close le 15 décembre 1986.

Tunis, le 13 décembre 1986

Le ministre de l'information
Abderrazak Kéfi

Vu,
Le premier ministre
RACHID SFAR

PROMOTION

Liste des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal dans le cadre des dispositions transitoires du statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

M'hamed Essoussi
Mohsen Bouderbala
Ali Essalah Goraichi
Béji Sansa
Taoufik Kochlef
Abderrahmane Douchiche
Rabah Khenfir
Abdelaziz Sayeh
Salem Redissi
Mohamed Smaali
Mahmoud Boudiche
Abdelhédi Ben Othman
Mohamed El Abed
Mohamed Hellara
Ali Souissi
Mehrez Ben Ltaief
Ezzeddine Bouhadjar
Hassine Bannour
Mohamed Larbi Larbi
Chedli Ferchichi
Mahmoud Masmoudi
Mohamed Guermazi
Ahmed Ben Said
Belgacem Hamdi
Abdeljelil Kaabi

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

Avis n° 86-3 Gafsa Conservation de la propriété foncière Refonte des titres foncières (Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres foncières ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
251 Gafsa S2	321 Sidi-Bouزيد	El Yamna	Ramdane Ben Ammar Ben Jeridi R'biy
252 Gafsa S2	322 Sidi-Bouزيد	Zohra XII	Ali Ben El Mouldi Ben El Arbi Gasmi
254 Gafsa S2	323 Sidi-Bouزيد	Ouarda XI	Habib Ben Ali Ben Rachd R'biy

N° des titres fonciers refundus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
256 Gafsa S2	324 Sidi-Bouزيد	Souâd 15	1) Hayeb Ben Abbès Ben Mohamed El Khadhiri Saâdaoui 2) Son frère Germain Ettahar 3) Leur frère Germain Ettayâa
258 Gafsa S2	325 Sidi-Bouزيد	Souâd 16	Abdallah Ben Belgacem Ben Abdallah Gasmi
1997 Sfax S2	334 Sidi-Bouزيد	El-Joumhouria	El-Mehdi Ben El Arbi Ben Mohamed El-Khelifi
1998 Sfax S2	335 Sidi-Bouزيد	Leïla III	Mohamed El Akremi Ben Farhat Slimi
1999 Sfax S2	336 Sidi-Bouزيد	Hanen VII	El Bacha Ben Es-Sadok Ben Bouslah Kadri
2000 Sfax S2	337 Sidi-Bouزيد	Hanen VIII	Mohamed El Wardi Ben Chabou Ben Mohamed Slimi
2001 Sfax S2	338 Sidi-Bouزيد	Ibtissam III	Chabab Ben Chabou Ben Mohamed Chabab
967 Sfax S2	347 Sidi-Bouزيد	Feïza VI	El-Hédi Ben Ali Es-Sadok Ben Salah Khelifi
968 Sfax S2	348 Sidi-Bouزيد	Ibtissam IV	Khelifa Ben Ali Ben Es-Sakni El Hammami
969 Sfax S2	349 Sidi-Bouزيد	Jannet	El Béchir Ben Mohamed Ben Ed-Dhaoui Ben Mohamed Kadri
970 Sfax S2	350 Sidi-Bouزيد	Selma VIII	1) Brahim Ben El-Habib Ben Nasr Khelifi 2) Son frère germain Mohamed El-Ghattass
971 Sfax S2	351 Sidi-Bouزيد	Houda 16	Zina Bent El Béchir Ben Ali Hammami
972 Sfax S2	352 Sidi-Bouزيد	Sabah I	Salah Ben Ahmed Ben Amor Ben Nasr Slimi
973 Sfax S2	353 Sidi-Bouزيد	Selma IX	Es-Sghaier Ben Abdelmoumen Ben Salah Slimi
974 Sfax S2	354 Sidi-Bouزيد	Houda 17	Ettoumi Ben Salah Ben Ahmed Ben Fradj
975 Sfax S2	355 Sidi-Bouزيد	Sabah II	1) Ahmed Ben Ali Ben Abdelhafidh Slimi 2) Son frère germain Ez-Zaïer
976 Sfax S2	356 Sidi-Bouزيد	Khedija VI	1) El-Khamsa Bent Othman Ben Ammar Ben N'sira Kadri veuve d'El Habib Ben Lakdhar Khelifi 2) Ramdhana Bent El Habib Ben Nasr Ben El Haj Kadri 3) Sa sœur germaine Aïcha
240 Gafsa S2	368 Sidi-Bouزيد	Zohra IV	Dhaou Ben Abbès Ben Mabrouk Othmani
250 Gafsa S2	369 Sidi-Bouزيد	Afef V	Mohamed Ben Ramdhane Ben Ali Gasmi
253 Gafsa S2	370 Sidi-Bouزيد	Dhaouia	Dhaou Ben Ramdhane Ben Ali Boujedaria Belgasmi
255 Gafsa S2	371 Sidi-Bouزيد	Mannoubia I	1) Mohamed Ben Hedhili Ben Khalifa Saâdaoui 2) Sa mère Mannoubia Bent Mohamed El-Khedhiri
271 Gafsa S2	372 Sidi-Bouزيد	Fatma XI	Meftah Ben Es-Sadok Ben Meftah Missaoui

N° des titres fonciers refondus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
2031 Sfax S2	394 Sidi-Bouزيد	Aïda	Mohamed Ben Amor Ben Abdelhafidh Slimi
2032 Sfax S2	395 Sidi-Bouزيد	Rahma	1) Amor Ben Messaoud Ben Ali Slimi 2) Sa mère Rebh Bent Ammar Ben El-Mabrouk (veuve)
2033 Sfax S2	396 Sidi-Bouزيد	Monia III	Et-Tayeb Ben Belgacem Ben Mahfoudh Slimi
2034 Sfax S2	397 Sidi-Bouزيد	Zahia	1) El Mehdi Ben El-Arbi Ben Mohamed El-Khelifi 2) Son frère germain El Kamel
2035 Sfax S2	398 Sidi-Bouزيد	Basma III	Ali Ben Salah Ben Rahhal
72 Gafsa S2	405 Sidi-Bouزيد	Faouzia III	Mohamed Ben Ali Ben Ahmed Er-Rabiy
73 Gafsa S2	406 Sidi-Bouزيد	Widad I	Salah Ben Salah Ben Ali El-Gasmi
74 Gafsa S2	407 Sidi-Bouزيد	Chahrazèd	1) Mohamed Ben Abdallah Ben Ali El-Gasmi 2) Son frère germain Ahmed
75 Gafsa S2	408 Sidi-Bouزيد	Selma XI	1) Ahmed Ben Rjab Ben Ahmed Gasmi 2) Son frère germain Abbès 3) Leur mère Selma Bent Mohamed Ben El-Hadj Ameer Gasmi
78 Gafsa S2	409 Sidi-Bouزيد	Ayada	Ali Ben Ahmed El-Haj Ameer El-Gasmi
37 Sfax S2	410 Sidi-Bouزيد	El Amal IV	1) En-Naceur Ben El-Hédi Ben Nasr Khelifi 2) Son frère germain Abdelhamid 3) Leur Frère germain Belgacem 4) Leur Frère germain El-Béchir 5) Leur sœur germaine Fatma épouse d'El-Ajouri Ben El-Arbi El Khelifi
938 Sfax S2	411 Sidi-Bouزيد	Basma IV	El-Habib Ben Ali Ben Es-Sakni El-Hammami
939 Sfax S2	412 Sidi-Bouزيد	Selma XII	1) Mohamed Lakhdar Ben Mohamed Ben Abdallah Kouaïki 2) Moncef Ben Mohamed Ben Abdallah Gouadria 3) El-Habib Ben Mohamed Ben Abdallah Ben Saâd Kadri 4) Bouraoui Ben Mohamed Ben Abdallah Ben Saâd Khelifi 5) Son frère El-Jilani
940 Sfax S2	413 Sidi-Bouزيد	Jamila 20	1) El-Hachmi Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Kadri 2) Son frère germain El-Oussif 3) Leur frère germain El Moncef
941 Sfax S2	414 Sidi-Bouزيد	Nasera	El-Idi Ben Ali Ben Kakhddhar Khelifi
942 Sfax S2	415 Sidi-Bouزيد	Jannet I	En-Naoui Ben Ali Ben Lakdhar Kadri
943 Sfax S2	416 Sidi-Bouزيد	Khira I	El-Akhdhar Ben Mohamed Kadri
944 Sfax S2	417 Sidi-Bouزيد	Fatma XII	Ali Ben Nasr Ben Mohamed El-Khelifi
945 Sfax S2	418 Sidi-Bouزيد	Radhia X	Cherif Ben Mohamed Ben El-Akhdhar Ben Mahmoud Kadri

N° des titres fonciers refondus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
946 Sfax S2	419 Sidi-Bouزيد	Chetouia	El-Azhar Ben Ali Ben Es-Sadok Khelifi
26 Gafsa S2	429 Sidi-Bouزيد	Nessiba	1) Rejeb Ben Belgacem Ben Mohamed El-Gasmi 2) Nouredine Ben Abdelhafidh Ben Mohamed Gasmi
27 Gafsa S2	430 Sidi-Bouزيد	Zouhaira I	El-Abibi Ben Belgacem Ben Abdallah El-Gasmi
28 Gafsa S2	431 Sidi-Bouزيد	Douja	Ali Ben Ahmed Ben Ali El-Gasmi
29 Gafsa S2	432 Sidi-Bouزيد	Mabrouka 26	Ali Ben Belgacem Ben Abdallah El-Gasmi
30 Gafsa S2	433 Sidi-Bouزيد	Faïza VIII	Abdallah Ben Belgacem Ben Abdallah El-Gasmi
977 Sfax S2	448 Sidi-Bouزيد	Amel VIII	Ali Ben Ali Ben Nasr Ben Bouzaïenne Slimi
978 Sfax S2	449 Sidi-Bouزيد	Khansa	Ali Ben Salah Ben Ali Slimi
979 Sfax S2	450 Sidi-Bouزيد	Hania II	Bachra Bent Belgacem Ben Amor Boumeïla
980 Sfax S2	451 Sidi-Bouزيد	Samira XIII	Aïcha Bent Es-Sadok Ben Ali Ben Es-Sadok Khelifi
981 Sfax S2	452 Sidi-Bouزيد	Mabrouka 27	Brahim Ben Mohamed Ben Amara Khelifi
982 Sfax S2	453 Sidi-Bouزيد	Naoufel	Hassen Ben Mohamed Ben Amara Kadri
983 Sfax S2	454 Sidi-Bouزيد	Lamia II	Et-Tahar Ben Ali Ben Es-Sadok Khelifi
984 Sfax S2	455 Sidi-Bouزيد	Selma XIII	Chetouia Bent Mohamed Ben Mahmoud Ben Ahmed Kadri
985 Sfax S2	456 Sidi-Bouزيد	Chetouia I	Ahmed Ben Ali Ben Es-Sadok Khelifi
986 Sfax S2	457 Sidi-Bouزيد	Salha VII	Bouguerra Ben Ameer Ben Ali Et-Toumi Khelifi
2065 Sfax S2	487 Sidi-Bouزيد	Houda 19	1) El-Khairi Ben Elysa Ben Hamad El-Khelifi 2) Son frère germain Brahim
2066 Sfax S2	488 Sidi-Bouزيد	Ouarda XV	Ahmed Ben Abdallah Ben Boussaha Slimi
2067 Sfax S2	489 Sidi-Bouزيد	Basma V	Et-Tahar Ben Messaoud Ben Ammar Slimi
2068 Sfax S2	490 Sidi-Bouزيد	Naâïma VIII	1) M'hadheb Ben El-Khedhiri Ben Ali Ben Oun El-Khelifi 2) Sa sœur germaine Bachra
2069 Sfax S2	491 Sidi-Bouزيد	Haïfa	1) Mohamed Ben El-Béchir Ben Saâd Missaoui 2) Son épouse Naoua Bent Abidi Ben Mohamed 3) Salha Bent Amor Missaoui 4) Sa sœur germaine M'barka
34 Gafsa S2	507 Sidi-Bouزيد	Faïza IX	Mariam Bent Messaoud Ben Ahmed Mabrouki
35 Gafsa S2	508 Sidi-Bouزيد	Mabrouka 28	Ammar Ben En-Naceur Ben Ammar Gasmi

N° des titres fonciers refondus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
36 Gafsa S2	509 Sidi-Bouزيد	Zina 17	Mohamed Ben Dhaou Ben Brahim El-Kasmi
37 Gafsa S2	510 Sidi-Bouزيد	Zina 18	1) El Mokhtar Ben Ali Ben Ahmed El-Guesmi 2) Son frère germain Ameur 3) Leur frère germain Ammar
38 Gafsa S2	511 Sidi-Bouزيد	Aïcha XII	1) Ahmed Ben Brahim Ben Salah Belgasmi 2) El Hédi Ben Ammar Ben Brahim Belgasmi 3) Son frère germain S'ayed 4) Ali Ben Mohamed Es-Salah Ben Brahim Gasmi 5) Son frère germain El Habib
957 Sfax S2	512 Sidi-Bouزيد	Najoua IV	Mohamed Ben Abderrahman Ben Rezg Slimi
958 Sfax S2	513 Sidi-Bouزيد	Kaouthar II	Nasr Ben Amor Ben Nasr Slimi
959 Sfax S2	514 Sidi-Bouزيد	Salah III	1) Gamra Bent Sghaïer Ben Nasr Ben Oun El-Hammami 2) Salah Ben El-Arbi Ben Salah Ben Nasr El Akremi 3) Son frère germain El Abidi 4) Leur frère germain Amor
960 Sfax S2	515 Sidi-Bouزيد	Hasna VI	Amara Ben Ali Ben Amara Slimi
961 Sfax S2	516 Sidi-Bouزيد	Fatma XIV	En-Naoui Ben Abdallah Ben Saâd Kadri
962 Sfax S2	517 Sidi-Bouزيد	Selma 17	Mohamed Ben Abdallah Ben Saâd Ben Ali Kadri
963 Sfax S2	518 Sidi-Bouزيد	Hayet III	El-Azhar Ben Abdallah Ben Saâd Kadri
964 Sfax S2	519 Sidi-Bouزيد	Ouarda 17	Mohamed Ben Youssef Ben Mohamed Khelifi
965 Sfax S2	520 Sidi-Bouزيد	Hanan X	El-Houcine Ben Youssef Ben Mohamed Kadri
966 Sfax S2	521 Sidi-Bouزيد	Raoudha V	1) Boujemaâ Ben Abdallah Ben Saâd Kadri 2) Son frère germain Abdelhamid
931 Sfax S2	531 Sidi-Bouزيد	En-Nour	El-Hédi Ben Mohamed Ben El-Haj Ali Slimi
932 Sfax S2	532 Sidi-Bouزيد	Rahma I	Et-Tayeb Ben Ali Ben Salah
933 Sfax S2	533 Sidi-Bouزيد	Er-Rafahia I	Mohamed El-Ouardi Ben Chabou Ben Mohamed Slimi
934 Sfax S2	534 Sidi-Bouزيد	Faouzia IV	Mohamed Ben Gueid Ben Mohamed Khelifi
935 Sfax S2	535 Sidi-Bouزيد	Basma VI	Abdelmalak Ben Ali Ben Saâd Ben Abdelmalek Slimi
936 Sfax S2	536 Sidi-Bouزيد	Leïla V	Mohamed Ben Et-Tayeb Ben Salah Ben Ammar
987 Sfax S2	560 Sidi-Bouزيد	Zoubeïda	Es-Sghaïer Ben El-Arbi Ben Ali El-Missaoui
988 Sfax S2	561 Sidi-Bouزيد	Henia III	Mohamed Ben Es-Sadok Ben Salah El-Khelifi
989 Sfax S2	562 Sidi-Bouزيد	Selma 18	Ammar Ben Mohamed Ben El-Haj Ahmed Khelifi

N° des titres fonciers refondus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
990 Sfax S2	563 Sidi-Bouزيد	Aïcha XIV	El-Hadi Ben Mohamed Ben Amara Khelifi
991 Sfax S2	564 Sidi-Bouزيد	Kaouthar I	Et-Tijani Ben Mohamed Ben Amara Khelifi
992 Sfax S2	565 Sidi-Bouزيد	Dorra	Amor Ben Ali Ben Salah Slimi
993 Sfax S2	566 Sidi-Bouزيد	Seloua X	Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Slimi
994 Sfax S2	567 Sidi-Bouزيد	Monia IV	Mohamed Ben Khelifa Ben Ali Ben Khelifa
995 Sfax S2	568 Sidi-Bouزيد	Abir	1) Abdellaziz Ben En-Naceur Ben Ali 2) Mohamed Ben Ali Ben Oudhina
996 Sfax S2	569 Sidi-Bouزيد	Bouchiha II	1) Mohamed Ben Hammadi Ben Oudhina 2) Son frère germain Ali 3) Leur frère germain Hassen 4) Leur sœur germaine Zaâra
100 Gafsa S2	584 Sidi-Bouزيد	Aziza I	1) Bouali Ben Mohamed Ben Ameer Gasmi 2) Son frère germain Mohamed 3) Leur frère germain Mansour
101 Gafsa S2	585 Sidi-Bouزيد	Rafika	Ali Ben Es-Sadok Ben Mohamed Gasmi
102 Gafsa S2	586 Sidi-Bouزيد	Radhia XIV	Amor Ben Es-Sadok Ben Mohamed Gasmi
103 Gafsa S2	587 Sidi-Bouزيد	Om-Ezzine I	Ali Ben Ahmed Ben Ammar Gasmi
104 Gafsa S2	588 Sidi-Bouزيد	Zohra 16	1) Hassen Ben Et-Tayeb Ben El-Haj Ameer Gasmi 2) Son frère germain Et-Toumi 3) Leur frère germain Mohamed 4) Leur père Et-Tayeb Ben El-Haj Ameer Ben Maâmeur Gasmi
997 Sfax S2	590 Sidi-Bouزيد	Safoua	El-Houccine Ben Nasr Ben Salah Ben Brahim El-Khelifi
998 Sfax S2	591 Sidi-Bouزيد	Jenane I	Ali Ben El-Haj Mohamed Ben Ali Slimi
999 Sfax S2	592 Sidi-Bouزيد	Sonia V	Houcine Ben Abdelmelek Ben Saâd
1001 Sfax S2	593 Sidi-Bouزيد	Saloua XI	Mohamed Ben Ali Ben Abdallah Ben Ali Ben Hassen
1002 Sfax S2	594 Sidi-Bouزيد	Nozha	1) Brahim Ben Mohamed Ben El-Hedhili Es-Slimi 2) Rachida Bent Ali Ben Brahim
1003 Sfax S2	595 Sidi-Bouزيد	Faïrouz I	Mohamed Ben Guenaoui Ben Salah Slimi
1004 Sfax S2	596 Sidi-Bouزيد	Folla II	Mohamed Ben Ammar Ben El-Aïfa Slimi
1005 Sfax S2	597 Sidi-Bouزيد	Basma VIII	Amor Ben Messaoud Ben Ali Ben Mansour
1006 Sfax S2	598 Sidi-Bouزيد	Khadija VIII	1) Mohamed Ben Et-Tahar Ben Gueid Heni 2) Son frère germain El-Houcine 3) Leur frère germain El-Hedi 4) Leur frère germain Mounir

N° des titres fonciers refundus	N° titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1007 Sfax S2	599 Sidi-Bouزيد	Abir I	1) El-Azhar Ben Ali Ben Abdelmoumen Slimi 2) Son frère germain El-Mouldi
133 Gafsa S2	646 Sidi-Bouزيد	Mounira XI	1) Ahmed Ben Rejeb Ben Ahmed Gasmi 2) Son frère Abbès 3) Ameer Ben Ahmed Ben Ameer Gasmi 4) Son frère Ali
134 Gafsa S2	647 Sidi-Bouزيد	Houyem I	1) Mohamed El-Gafsi Ben Belgacem Ben El-Haj Ameer Ben M'ameur Gasmi 2) Son frère germain Mohamed-Et-Tayeb
135 Gafsa S2	648 Sidi-Bouزيد	Najet Es-Saghira	L'Tayef Ben Brahim Ben Mohamed El-Yatim Belgasmi
136 Gafsa S2	649 Sidi-Bouزيد	Om Eddinar	Noureddine Ben Abdelhafidh Ben Mohamed Gasmi
137 Gafsa S2	650 Sidi-Bouزيد	Rebh XII	1) Salah Ben M'ameur Ben El-Haj Ameer Belguesmi 2) Son frère germain Abdallah
1008 Sfax S2	663 Sidi-Bouزيد	Najet XI	Ali Ben Abdallah Ben Ali Kadri
1009 Sfax S2	664 Sidi-Bouزيد	El Mansoura	1) Mohamed El-Fadhel Ben Hamad Ben Nasr El Hammami 2) Son frère germain En-Naceur
1010 Sfax S2	665 Sidi-Bouزيد	Majda I	El-Béchir Ben El-Haj Gueid Ben Mohamed Ben Nasr El-Khelifi
1011 Sfax S2	666 Sidi-Bouزيد	El-Mansoura I	Ammar Ben El-Mekki Ben Ali Khelifi
1012 Sfax S2	667 Sidi-Bouزيد	Alia IX	1) Mohamed Ben Alia Ben El-Mekki Khelaïfi 2) Son frère germain Ammar 3) Leur frère germain Tili
1013 Sfax S2	668 Sidi-Bouزيد	Saâid	El-Azhar Ben Amami Ben Ali Khelifi
1014 Sfax S2	669 Sidi-Bouزيد	Raoudha VII	Mohamed Ben Gueid Ben Mohamed Khelifi
1015 Sfax S2	670 Sidi-Bouزيد	Rakkada	Ed-Dhahbi Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Nasr
1016 Sfax S2	671 Sidi-Bouزيد	Faouzia VII	El-Akhdhar Ben El-Béchir Ben Mohamed Ben Amara Gouadri
1017 Sfax S2	672 Sidi-Bouزيد	Hidaya	Hassen Ben Belgacem Boumaïla El-Khelifi

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde 1002 Tunis.

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

LOTÉRIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 5^{ème} tranche 1986

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 26 novembre 1986)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	Néant	Dinars Néant
1	13.951	1.000,000
2	2 0.132 87.772 53.592 31.992	2,500 100,000 1.000,000 2.000,000 10.000,000
3	81.723	500,000

4	51.064	2.000,000
5	5.385 1.185 45.705 79.265 81.935 95.755	100,000 100,000 500,000 1.000,000 2.000,000 5.000,000
6	Néant	Néant
7	8.597 02.207 29.347 75.797	100,000 500,000 500,000 40.000,000
8	19.448	1.000,000
9	83.049	5.000,000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 novembre 1986

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	7.836.196,253
Avoirs en devises	169.866.527,249
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	125.135.255,537
Compte courant postal	3.999.927,481
Effets escomptés	747.002.910,790
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	14.129.361,931
Effets à l'encaissement	9.305.946,158
Intervention sur le marché monétaire	240.135.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	157.324.473,788
Immobilisations	15.777.900,749
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	215.594.595,446
Débiteurs divers	19.536.176,870
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	166.452.560,474
	1.940.179.486,717

passif

Billets et monnaies en circulation	655.054.027,291
Comptes courants des banques et des établissements financiers	10.616.506,054
Comptes du gouvernement	141.152.016,123
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	16.394.574,436
Autres engagements à vue et à terme	321.936.039,258
Déposants d'effets à l'encaissement	9.305.946,158
Comptes de coopération économique	125.763.532,285
Provisions	24.372.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	215.594.595,446
Créditeurs divers	87.423,906
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	178.683.448,439
	1.940.179.486,717

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

CODE

DE L'URBANISME

Regroupe également tous les textes d'application et une sélection de lois concernant :

- o Les domaines publics de l'Etat, régional et communal
- o La législation du domaine public routier de l'Etat
- o Le commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire
- o L'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation
- o L'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- o La vente des terrains acquis par l'Etat
- o L'autorisation de construire
- o La législation sur l'expropriation
- o La protection des terres agricoles
- o La protection des biens archéologiques
- o La protection des cavités naturelles
- o L'infrastructure culturelle

Prix 2D,500

CODE

DES OBLIGATIONS

ET DES CONTRATS

*Avec une sélection de 1600 arrêts
de la Cour de Cassation*

Revu et mis à jour par M. Beigacem Karoui Chebbi

(Disponible en arabe uniquement)

Prix 4D,000

CODE

DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Tome II

Comprend :

Une mise à jour de l'édition 1983 du code de la comptabilité publique ainsi que des textes qui lui ont été annexés

Un ensemble de lois, accompagnées de leurs textes d'application, traitant de la tutelle et des marchés des entreprises publiques et des fautes de gestion

Prix 2D,500

L'Imprimerie Officielle met à votre disposition

la « MISE À JOUR 1986 » des publications suivantes :

- ☐ Code de la route
- ☐ Code de la nationalité
- ☐ Code de procédure civile et commerciale
- ☐ Recueil des textes régissant les collectivités publiques locales et régionales

*Au cas où vous achetez l'une de ces publications,
n'oubliez pas de demander la mise à jour correspondante*

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAITRE

Le Tome III de la série Recueil de Législation Sociale

Sous le titre

Les Régimes de Sécurité Sociale dans le secteur public

Au sommaire :

- ★ Le régime des pensions civiles et militaires de retraite
- ★ Le régime de retraite des députés et des membres du gouvernement
- ★ Le régime de prévoyance sociale
- ★ Le régime des pensions civiles et militaires d'invalidité
- ★ Le capital-décès
- ★ Les indemnités familiales

*Une table chronologique des textes
relatifs aux régimes de sécurité
sociale dans le secteur public
depuis 1949 jusqu'au mois
de septembre 1986*

Prix 2d,750

CODE DU TRAVAIL

avec en **annexe**

Le décret n° 73-247 du 25 mai 1973 relatif à la
procédure de fixation des salaires

La convention collective-cadre du 20 mars 1973, telle
que modifiée et complétée par l'avenant
du 17 novembre 1984

Prix 3d,500

TARIF DES DROITS DE DOUANE

avec un **additif**

Revu et mis à jour au 1^{er} janvier 1986

Prix 7d,000

CODE DE COMMERCE

avec en **annexe**

Code des changes et du commerce extérieur

Conditions d'exercice de certaines activités
commerciales

Prix 2d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS**

*Suivi d'une annexe relative au comité
de coordination des moyens
de télécommunications*

Prix 1d,000

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel **de la République Tunisienne**

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7